

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

Señor Doctor
Francisco Rodrigo Salgado Arteaga
Rector
UNIVERSIDAD DEL AZUAY
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio R-174-2026-UDA, de fecha 18 de mayo de 2026, a través del cual en su calidad de Rector de la Universidad del Azuay puso en conocimiento de este Consejo el Estatuto de la referida Institución de Educación Superior, se informa que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Procuraduría del CES ha revisado el mismo, poniendo en su conocimiento las siguientes observaciones:

1. En el literal f) del artículo 5) del Estatuto, relativo a los fines y objetivos de la universidad, a fin de guardar conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Reactivación Económica a Través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, que define a la formación dual como un modelo educativo de articulación entre teoría y práctica en entornos institucionales y entornos reales de trabajo, no meramente simulados y que reconoce como actores a las entidades receptoras formadoras del sector productivo; debe aclararse que los laboratorios de simulación son complementarios y no reemplazan los entornos reales ni los convenios con entidades receptoras formadoras. En ese contexto, se sugiere señalar en este artículo que: “(...) a través de la formación dual que relaciona a la Universidad con entidades receptoras formadoras del sector económico productivo, favoreciendo entornos reales de aprendizaje práctico, sin perjuicio del uso complementario de laboratorios de simulación, conforme a la normativa expedida por el CES”.

2. En el artículo 7 del Estatuto, referente al requisito de obtención del nihil obstat otorgado por el Canciller de la Universidad para postular a los cargos de rector o vicerrector:

Al respecto, los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establecen los requisitos para ejercer los cargos de rector y vicerrector de las universidades y escuelas politécnicas. A su vez, el artículo 55 *ibídem* determina que las instituciones de educación superior particulares regularán en sus estatutos los procedimientos aplicables para la elección de sus primeras autoridades, con observancia de los principios, requisitos académicos y períodos establecidos en la Ley.

En este contexto, se advierte que la LOES únicamente prevé de forma expresa la posibilidad de incorporar requisitos adicionales para la elección de primeras autoridades en el caso de las instituciones de educación superior interculturales, con el objeto de fomentar el principio de interculturalidad. Esta regulación difiere de otros ámbitos en los cuales la propia Ley habilita expresamente a las instituciones a establecer requisitos adicionales, como ocurre en el artículo 150, literal d), respecto de los profesores titulares principales.

Además, el artículo 6, literal c), de la LOES reconoce el derecho de los profesores e investigadores a acceder a cargos directivos sobre la base del mérito académico y sin admitir discriminación de ningún tipo. Esta disposición debe interpretarse en concordancia con el artículo 11 numerales 2 y 3

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O**Quito, D.M., 14 de agosto de 2026**

de la Constitución de la República, que reconoce la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, prohíbe la discriminación y dispone que para el ejercicio de los derechos y garantías no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Además, el artículo 66 numeral 4 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Por tanto, condicionar la postulación a rector o vicerrector a la obtención previa de un pronunciamiento emitido por una autoridad eclesiástica configura un requisito adicional no previsto para estas dignidades en la LOES.

Lo señalado no desconoce el carácter católico de la Universidad del Azuay ni la vinculación con la jerarquía eclesiástica reconocida en su normativa institucional. El artículo segundo del Modus Vivendi con la Santa Sede reconoce a la Iglesia Católica el derecho a fundar y mantener establecimientos de enseñanza con carácter y orientación católicos, pero establece simultáneamente que dichos establecimientos se sujetarán a las leyes, reglamentos y programas oficiales. En este sentido, cuando el propio instrumento internacional mencionado contempla un mecanismo previo de no objeción, lo establece expresamente respecto de la elección de arzobispos, obispos o coadjutores, sin extenderlo a la designación o elección de autoridades universitarias.

Lo anterior guarda conformidad con lo determinado en la parte pertinente de la Disposición General Séptima de la LOES que prescribe con claridad, respecto a las universidades establecidas según el Modus Vivendi que, en lo que concierne a la designación o elección de las autoridades y órganos de gobierno y al nombramiento de docentes clérigos “(...) *se regirán por lo que determinan sus estatutos, de acuerdo a sus principios y características, observando los períodos y requisitos exigidos en esta Ley*” (énfasis añadido). En virtud de lo expresado, corresponde remover el requisito antes señalado.

3. En el artículo 9 del Estatuto, relativo a Órganos de cogobierno y Autoridades, observar lo siguiente:

-En el literal b), relativo a las unidades de apoyo, no se incluye a la Comisión Administrativa. Sin embargo, el artículo 25 del Estatuto la reconoce expresamente como una unidad de apoyo, mientras que el artículo 40 tampoco la contempla. En consecuencia, a fin de garantizar coherencia y claridad normativa, corresponde incluir expresamente a la Comisión Administrativa en el literal b) del artículo 9 o, si la intención institucional es excluirla de dicha categoría, adecuar las disposiciones correspondientes del Estatuto.

-En el literal d), relativo a las autoridades académicas, se incluye al “Decano Administrativo Financiero” y al “Secretario del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad”. Al respecto, se recomienda revisar su calificación como autoridades académicas, en concordancia con la regulación prevista en el artículo 22 del Estatuto. Al respecto, se considera que, los artículos 53 y 54 de la LOES regulan a las autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas bajo las categorías de decano, subdecano o autoridades de similar jerarquía, sometiéndolas a requisitos específicos vinculados con su condición académica.

De acuerdo con la estructura prevista en el Estatuto, las funciones atribuidas al “Decano Administrativo Financiero” y al “Secretario del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad” se encuentran vinculadas principalmente con la gestión administrativa y financiera y técnica y

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

operativa de los procesos de aseguramiento interno de la calidad. El Reglamento a la LOES, al regular el aseguramiento interno de la calidad, lo concibe como un conjunto de procesos permanentes de autoevaluación orientados a la mejora de las funciones sustantivas y de las condiciones institucionales.

Sin perjuicio de la autonomía de la institución, se sugiere revisar la inclusión de estas autoridades en la categoría de autoridades académicas, salvo que en ejercicio de su autonomía, la Universidad establezca que las atribuciones asignadas al cargo justifican funcionalmente una jerarquía equivalente a la de decano o subdecano en los términos establecidos por la LOES.

4. En el artículo 23 del Estatuto, relativo a requisitos de autoridades académicas, corresponde eliminar el último inciso que agrega requisitos adicionales para el decano de posgrados, de igual manera que en el artículo 43. Al respecto, se observa que el artículo 54 de la LOES determina expresamente los requisitos para ser autoridad académica de universidades y escuelas politécnicas, sin prever la posibilidad de que las instituciones de educación superior incorporen requisitos adicionales en sus estatutos. Si bien la Universidad goza de autonomía responsable, esta debe ejercerse dentro del marco legal.

5. En el artículo 24 del Estatuto, relativo a subrogación y reemplazo de las Autoridades, considerar lo siguiente:

-Agregar un inciso que establezca que la subrogación o el reemplazo deberá recaer en autoridades que cumplan con los requisitos previstos para ejercer el cargo correspondiente.

-El artículo 24 regula la ausencia definitiva de las primeras autoridades; sin embargo, no desarrolla el régimen aplicable al reemplazo definitivo de las autoridades académicas. En consecuencia, se recomienda incorporar una disposición que regule expresamente este supuesto.

-Se recomienda revisar la regla de reemplazo por el tiempo restante del período, a fin de precisar su aplicación frente a los procesos de elección de las primeras autoridades y evitar inconsistencias entre los supuestos de ausencia definitiva individual y simultánea. En particular, el Estatuto no establece la razón por la cual, en caso de ausencia definitiva individual, no procede la convocatoria a elecciones, mientras que sí la contempla cuando la ausencia definitiva es simultánea.

-Revisar el literal f), relativo a las autoridades académicas, puesto que no contempla a todas las autoridades previstas en el artículo 9 del Estatuto.

-En el numeral 2, relativo a la ausencia definitiva, incorporar la remoción como una de sus causas, de conformidad con lo previsto en la LOES y su Reglamento.

6. En el artículo 27 del Estatuto, considerar la inclusión del Decano de Posgrados como integrante de la Comisión Académica:

La reforma propuesta incorpora al Decano de Posgrados dentro de la estructura institucional de la Universidad y le atribuye responsabilidad sobre la marcha académica de la Escuela de Posgrados. Sin embargo, la conformación prevista para la Comisión Académica no contempla su participación, pese a que la anterior estructura incorporaba al Director de Posgrados. En consecuencia, se recomienda revisar la pertinencia de incorporar al Decano de Posgrados como integrante de la

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

Comisión Académica, con el objeto de guardar coherencia con la nueva estructura académica prevista en el Estatuto y asegurar la adecuada articulación de la gestión académica de cuarto nivel con dicho órgano.

7. En el inciso tercero del artículo 31 del Estatuto, precisar los decanos que integrarán la Comisión de Calidad Institucional o establecer el mecanismo mediante el cual se determinará su participación:

La estructura prevista en el Estatuto contempla distintas autoridades bajo la denominación de decano, entre ellas los decanos de Facultad, el Decano de Posgrados y el Decano Administrativo Financiero. En consecuencia, la referencia genérica a “los decanos” no permite determinar con precisión cuáles de estas autoridades integrarán la Comisión de Calidad Institucional. Por tanto, se sugiere precisar su conformación o establecer el mecanismo para determinar dicha representación, con el objeto de garantizar claridad respecto de sus integrantes, el quórum requerido para su funcionamiento y la distribución de responsabilidades dentro del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.

8. Armonizar las disposiciones del Estatuto relativas a las unidades de apoyo, puesto que, a lo largo del texto, varía la identificación de las unidades que integran esta categoría, lo que puede generar inconsistencias y afectar la uniformidad normativa.

9. En el artículo 47 del Estatuto, relativo a la unidad de bienestar, incluir dentro del texto una frase que señale que, "además de las atribuciones establecidas en la LOES", la unidad de bienestar tiene como fines (...).

10. En el artículo 49 del Estatuto, desarrollar con mayor precisión la estructura correspondiente a las facultades y escuelas de la Universidad y, particularmente, definir la naturaleza y adscripción de las escuelas:

El artículo 18 de la LOES reconoce, como parte de la autonomía responsable, la capacidad de las universidades y escuelas politécnicas para determinar sus formas y órganos de gobierno, dentro del marco establecido por la propia Ley. Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de Régimen Académico permite a las instituciones de educación superior crear las unidades académico-administrativas necesarias para su funcionamiento.

En la reforma propuesta se redefine la estructura de las unidades académicas y se elimina la disposición que regulaba expresamente a las escuelas y su adscripción institucional. No obstante, los artículos posteriores mantienen referencias a los coordinadores de Escuela, por lo que subsiste dentro del Estatuto una estructura cuya naturaleza, adscripción y organización no se encuentran determinadas con suficiente precisión.

En consecuencia, se recomienda establecer la naturaleza y adscripción de las escuelas, así como su articulación con las facultades y demás unidades académicas o, alternativamente, efectuar una remisión expresa a la normativa interna que regule su organización y funcionamiento, a fin de garantizar coherencia en la estructura institucional y seguridad jurídica respecto del ejercicio de sus competencias.

11. En el artículo 57 del Estatuto, se debe observar lo siguiente:

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

El artículo 57 del Estatuto deberá ajustarse a fin de guardar concordancia con el artículo 150 de la LOES y con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior (RCEPASES). Respecto del personal académico titular principal:

- Precisar que el título de doctorado, PhD o equivalente deberá estar reconocido y registrado por el órgano rector de la política pública de educación superior, con la leyenda correspondiente, sin perjuicio del reconocimiento de trayectoria profesional en los casos previstos por la normativa aplicable.
- Completar el requisito relativo al dominio de idiomas conforme a lo previsto en el RCEPASES, incluyendo los idiomas ancestrales y los supuestos en los que la lengua materna sea distinta al castellano.
- Ajustar el requisito de capacitación a 128 horas durante los últimos cuatro años, de las cuales al menos 32 deberán corresponder a temas pedagógicos.
- Adecuar el requisito de investigación y/o vinculación a los parámetros mínimos previstos en el RCEPASES.
- Revisar los requisitos adicionales relativos a cursos internos obligatorios, dirección de tesis doctorales, dirección de trabajos de titulación de maestría y experiencia en gestión universitaria, a fin de evitar que constituyan exigencias indeterminadas, desproporcionadas o restrictivas para el acceso a la categoría de profesor titular principal.
- Precisar que los requisitos para acceder a las categorías de profesor titular agregado y auxiliar deberán sujetarse íntegramente a lo previsto en el RCEPASES y no limitarse únicamente al grado académico de maestría.

El artículo 150, literal d), de la LOES permite que las universidades y escuelas politécnicas, en ejercicio de su autonomía responsable, establezcan en sus estatutos requisitos adicionales para ser profesor titular principal, siempre que estos guarden plena concordancia con el RCEPASES. En este sentido, si bien la incorporación de requisitos adicionales se encuentra permitida por la Ley, estos deben mantener criterios de objetividad, pertinencia, igualdad de oportunidades y razonabilidad respecto de los distintos campos del conocimiento.

12. En el artículo 69 del Estatuto, armonizar la regulación relativa a la tercera matrícula con lo previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico:

El artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico establece que cuando un estudiante repruebe por tercera vez una asignatura, curso o su equivalente, con las excepciones allí establecidas, no podrá continuar ni comenzar la misma carrera en la misma institución de educación superior. Además, regula las posibilidades de ingreso a la misma carrera en otra institución o de continuidad de estudios en otra carrera.

En este sentido, considerando que la reforma elimina la regla estatutaria anterior que limitaba la concesión de tercera matrícula a un máximo de tres asignaturas dentro de una carrera, se recomienda que el artículo 69 incorpore expresamente las consecuencias previstas en la normativa del Sistema de Educación Superior para la reprobación de una tercera matrícula o efectúe una remisión expresa a dicha normativa, con el objeto de evitar interpretaciones contradictorias respecto de la continuidad académica del estudiante.

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

13. En el artículo 76 del Estatuto, relativo a las faltas y sanciones, a fin de guardar conformidad con lo determinado en el 207 de la LOES que dispone que los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a estudiantes, profesores e investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas en la LOES y los **Estatutos de la Institución**, se sugiere modificar el primer inciso aclarando lo antes señalado. Actualmente, la norma estatutaria señala: “así como, cuando incumplan los deberes y obligaciones establecidos **en los reglamentos internos de la Universidad**” (énfasis añadido).

14. En el artículo 77 del Estatuto, relativo al procedimiento del régimen disciplinario, observar lo siguiente:

Existe una inconsistencia entre el literal j) del artículo 11 y el artículo 77 del Estatuto. El literal j) del artículo 11 establece que, en materia de juzgamiento de faltas, el Consejo Universitario actúa como órgano de reconsideración y que su resolución puede ser apelada ante el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, el artículo 77 reformado únicamente contempla la reconsideración respecto de las sanciones impuestas por el Consejo Universitario y omite señalar expresamente la procedencia del recurso de apelación ante el CES en los casos previstos en el artículo 207 de la LOES.

Al respecto, el artículo 207 de la LOES dispone: “Las y los estudiantes, profesores e investigadores podrán recurrir ante el Órgano Colegiado Superior de la Institución en los casos en los que se le haya impuesto una sanción por cometimiento de faltas calificadas como graves y de las muy graves cuya imposición no sea competencia del Órgano Colegiado Superior. De esta resolución cabe recurso de apelación ante Consejo de Educación Superior”.

En consecuencia, corresponde armonizar ambas disposiciones estatutarias, a fin de que el régimen de impugnación previsto en el Estatuto guarde concordancia con la LOES y no genere dudas respecto de la procedencia del recurso de apelación ante el CES.

15. En el artículo 78 del Estatuto, relativo al Infracciones por acoso, discriminación y violencia de género, a continuación de “laboral” agregar “o académica”. Esto considerando que la LOES no limita el acoso, discriminación o violencia de género al espacio laboral; el artículo 207.2 se refiere al ámbito de las instituciones de educación superior, cuando se vulnere directa o indirectamente la permanencia y normal desenvolvimiento de la persona afectada en la IES. Además, el estatuto debe indicar que estos casos deben ser conocidos siempre por el Órgano Colegiado Superior, sin perjuicio de las instancias pertinentes y acciones civiles o penales que correspondan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Instructivo para la Verificación de Estatutos de las Instituciones de Educación Superior, se solicita que en el término máximo de **diez (10) días** se realicen los cambios o inclusiones al Estatuto conforme a las observaciones planteadas en el presente; y, posteriormente, se lo remita nuevamente a este Consejo para su verificación, con todos los documentos exigidos en el artículo 3 del Instructivo en mención.

A su vez, me permito indicar que la Matriz de contenidos (Anexo B del Instructivo para la Verificación de Estatutos de las Instituciones de Educación Superior), deberá ser debidamente llena y actualizada con la nueva numeración de los artículos del Estatuto que surja tras acoger las observaciones efectuadas, en caso de ser necesario.

Oficio Nro. CES-PRO-2026-0620-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2026

Finalmente, es necesario referir que en caso de que los documentos sean remitidos digitalmente, estos deberán encontrarse suscritos con las firmas electrónicas validables de los comparecientes y en caso de enviarse suscritos con firmas manuscritas, deberán ser ingresados por la ventanilla física del CES en original o copia certificada.

Con sentimientos de distinguida estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sebastián David Santacruz Ochoa
PROCURADOR

Referencias:

- CES-SG-2026-2079-E

Anexos:

- r-174-2026-uda.pdf
- anexo-1-r-174-2026-uda.pdf
- anexo-2-r-174-2026-uda.pdf

Copia:

Señora Magíster
Carla Fernanda Cupuerán Puetate
Directora de Asesoría Jurídica

jdps/cfcp

